

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3845/2541

จำสืบเอกประเสริฐ ประสมทรัพย์ กับ
พวก

โจทก์

จำสืบเอกประเสริฐ ประสมทรัพย์ กับ
พวก

ผู้ร้อง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้คัดค้าน

นายณรงค์ศิษฐ์ ไชจิธรรมกุล

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 223, มาตรา 249

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 115, มาตรา 146, มาตรา 153

การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้านทำความเห็นส่งสำนวนเรื่องนี้ขึ้นที่มีผู้ขอชำระหนี้ต่อศาล แม้จะมีความเห็นควรให้ได้รับชำระหนี้ แต่ความเห็นของผู้คัดค้านนั้นไม่มีผลบังคับ เพราะศาลอาจพิจารณาวินิจฉัยและมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นได้ฉะนั้น จึงย่อมไม่มีการกระทำหรือคำวินิจฉัยของผู้คัดค้านอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้รับความเสียหายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งกลับความเห็นของผู้คัดค้านต่อเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งคำขอรับชำระหนี้อย่างไรแล้ว ผู้ร้องทั้งสองจึงมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ผู้ร้องได้รับทราบคำสั่งนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153

ข้อฎีกาของผู้ร้องที่ว่า ตามคำสั่งของผู้คัดค้านและศาลชั้นต้นที่ได้วินิจฉัยให้
ธนาคาร ก. เป็นเจ้าหนี้มีประกันโดยไม่ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในกำหนด 2
เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นการไม่ชอบนั้นเมื่อเป็นกรณีเดียวกับผู้
ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้แก้ไขความเห็นของผู้คัดค้านโดยให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของ
ธนาคาร ก. แต่เมื่อผู้ร้องมิใช่ผู้ได้รับความเสียหายโดยการกระทำหรือคำวินิจฉัยของผู้
คัดค้านตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 146 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483
แม้วินิจฉัยไปก็ไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง ศาลฎีกาจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในปัญหาข้อ
นี้

ผู้ร้องซึ่งเป็นโจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้านขอให้ยื่น
คำร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นประกันแต่ผู้คัดค้านเห็น
ไม่สมควรเพิกถอนการจดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นประกันดังกล่าวและมีคำสั่งให้ยก
คำร้องของผู้ร้อง การที่ผู้ร้องมายื่นคำร้องต่อศาลขอให้มีการเพิกถอนการจดทะเบียน
ที่ดินระหว่างจำเลยกับธนาคาร ก. ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483
มาตรา 115 และมีคำขอให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนจำนองตามสัญญาจำนองที่ดิน
ระหว่างจำเลยกับธนาคาร ก. และให้ผู้คัดค้านดำเนินการตามคำร้องของผู้ร้องต่อไป
จึงเป็นกรณีที่ผู้ร้องทั้งสองได้ยื่นคำร้องต่อผู้คัดค้านขอให้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำ
สั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนจำนองที่ดินรายนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.
2483 มาตรา 115 เมื่อปรากฏว่าผู้คัดค้านส่งยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสอง กรณีจึงถือ
ได้ว่าผู้ร้องทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้รับความเสียหายโดยคำวินิจฉัยของผู้
คัดค้านแล้ว ผู้ร้องทั้งสองชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งกลับคำวินิจฉัย
ของผู้คัดค้านตามมาตรา 146 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ได้

การเพิกถอนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 เพียงแต่
ลูกหนี้ได้กระทำหรือยินยอมให้กระทำโดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนหนึ่งได้เปรียบเจ้าหนี้

อื่น ศาลก็มีอำนาจสั่งเพิกถอนได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงความสุจริตของเจ้าหนี้ผู้ถูกเพิกถอน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2537 ธนาคาร ก. ได้ให้จำเลยกู้เงินโดยจำเลยจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 67669 และ 67670 ไว้เป็นประกันหนี้เงินกู้ของตนเองให้แก่ธนาคาร ก. แต่จำเลยถูกผู้ร้องฟ้องคดีล้มละลายในวันที่ 6 ตุลาคม 2537 ธนาคาร ก. จึงอยู่ในฐานะเจ้าหนี้ของจำเลยตามสัญญากู้เงินดังกล่าวในขณะที่มีการจดทะเบียนจำนอง ซึ่งเป็นกรณีที่จำเลยได้กระทำหรือยินยอมให้กระทำในระหว่างระยะเวลา 3 เดือน ก่อนมีการขอให้ล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 การที่จำเลยนำที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไปทำสัญญาและจดทะเบียนจำนองเพื่อเป็นประกันหนี้กับธนาคาร ก. ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ ย่อมจะทำให้ธนาคาร ก. เจ้าหนี้รายนี้แต่ผู้เดียวมีสิทธิบังคับชำระหนี้เอาจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้ก่อนเจ้าหนี้อื่น ๆ ตามพฤติการณ์แห่งคดีย่อมเป็นการแสดงถึงเจตนาของจำเลยว่ามีเจตนาให้ธนาคาร ก. ผู้รับจำนองได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น ๆ

ผู้ร้องทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้าน ขอให้เพิกถอนการจำนองโดยผลของกฎหมายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 การที่ผู้คัดค้านนำสืบหักล้างเพียงว่าธนาคาร ก. และจำเลยไม่ได้เป็น เจ้าหนี้และลูกหนี้มาก่อน จึงไม่ขอเพิกถอนการจำนองให้ตามที่ผู้ร้องร้องขอนั้น เมื่อจำเลยกับธนาคาร ก. เป็นเจ้าหนี้และต้องด้วยเงื่อนไขที่ผู้ร้องจะร้องขอให้ผู้คัดค้านขอให้เพิกถอนการจำนองที่ดินตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้นได้และผู้คัดค้านมีคำสั่งไม่ดำเนินการเพิกถอนการจำนองให้ผู้ร้อง จึงถือได้ว่าผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้ได้รับความเสียหายโดยคำวินิจฉัยหรือการกระทำของผู้คัดค้านตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 และกรณีตามคำร้องของผู้ร้องที่ยื่นต่อศาลก็ปรากฏว่ามีการขอให้ศาลมีคำสั่งกลับคำสั่งของผู้คัดค้านให้มี

คำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนจำนองรายนี้โดยสั่งให้ผู้คัดค้านดำเนินการตามคำร้องที่
ขอไว้กับผู้คัดค้านต่อไป เท่ากับว่าผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งกลับคำ
วินิจฉัยของผู้คัดค้านตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 146 จึงชอบที่
ศาลจะสั่งให้ผู้คัดค้านดำเนินการยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งต่อไป

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาด เมื่อวันที่
24 พฤศจิกายน 2537 และพิพากษาให้จำเลยล้มละลายเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2538 ต่อมาผู้ร้องทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ยื่นคำร้องต่อผู้คัดค้านขอให้ดำเนิน
การเพิกถอนการจดทะเบียนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 61651 ซึ่งต่อมาแบ่งแยกเป็น
โฉนดเลขที่ 67669 และ 67670 ระหว่างจำเลยผู้จำนองกับธนาคารกรุงไทย จำกัด
ผู้รับจำนอง เนื่องจากเป็นการกระทำในระหว่างระยะเวลา 3 เดือน ก่อนมีการขอให้
ล้มละลายโดยมุ่งหมายให้ผู้ร้องทั้งสองและเจ้าหนี้อื่นเสียเปรียบ ตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 และในการที่ผู้คัดค้านไม่ทำการเพิกถอน ย่อม
เป็นการสละสิทธิโดยมิได้รับความเห็นชอบของกรรมการเจ้าหนี้ ขัดต่อมาตรา
145(3) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทย
จำกัด ไม่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับจากวันที่ศาลมีคำสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์จำเลย จึงเป็นคำขอรับชำระหนี้ที่ไม่สมควรได้รับชำระหนี้ เพราะเป็นมูล
หนี้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยอมให้จำเลยก่อขึ้นทั้ง ๆ ที่จำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัว ผู้
ร้องทั้งสองไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของผู้คัดค้านที่ได้มีคำสั่งให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้
รับชำระหนี้จำนองตามที่ขอ ขอให้ศาลมีคำสั่งกลับคำสั่งของผู้คัดค้าน โดยมีคำสั่งยก
คำขอรับชำระหนี้ของธนาคารกรุงไทย จำกัด และขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการจด

ทะเบียนจำนองที่ดินระหว่างจำเลยกับธนาคารกรุงไทย จำกัด โดยให้ผู้คัดค้านดำเนินการตามคำร้องของผู้ร้องทั้งสองต่อไปด้วย

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสอง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสอง

ผู้ร้องทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ร้องทั้งสองเป็นโจทก์ฟ้องให้จำเลยล้มละลายเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2537 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2537 และพิพากษาให้ล้มละลายวันที่ 25 กรกฎาคม 2538 ขณะนี้ยังไม่พ้นภาวะล้มละลาย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2539 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (เจ้าหนี้) ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตาม มาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 อ้างว่าเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2537 จำเลยได้กู้ยืมเงินไปจากเจ้าหนี้รวม 2 ครั้ง เป็นเงิน 1,282,500 บาท และในวันเดียวกันจำเลยได้จดทะเบียนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 67669 และ 67670 ไว้เป็นประกัน ต่อมาวันที่ 5 มีนาคม 2539 ชั้นสอบสวนคำขอรับชำระหนี้ของผู้คัดค้านผู้ร้องทั้งสองได้ยื่นคำร้องคัดค้านขอรับชำระหนี้ของธนาคารกรุงไทย จำกัด โดยขอให้ยกคำขอรับชำระหนี้ในมูลหนี้ดังกล่าวเสีย และขอให้เพิกถอนสัญญาจำนองที่ดินที่จำเลยได้จดทะเบียนจำนองเป็นประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินที่จำเลยทำไว้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด ต่อมาวันที่ 7 สิงหาคม 2539 ผู้คัดค้านมีคำสั่งให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้รับ

ชำระหนี้โดยมิได้ยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนสัญญาจำนอง
ระหว่างธนาคารกรุงไทย จำกัด กับจำเลย

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องทั้งสองในประการแรกว่าที่ผู้คัดค้าน
ทำความเข้าใจส่งสำนวนเรื่องหนี้สินที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด ขอรับชำระหนี้ต่อศาลชั้น
ต้นนั้น ผู้ร้องทั้งสองจะมีสิทธิร้องขอให้ศาลมีคำสั่งกลับคำสั่งของผู้คัดค้านโดยให้ยก
คำขอรับชำระหนี้ของธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้หรือไม่เห็นว่าการที่ผู้คัดค้านทำความเข้าใจ
ส่งสำนวนเรื่องหนี้สินที่มีผู้ขอรับชำระหนี้ต่อศาลแม้จะมีความเห็นควรให้ได้รับ
ชำระหนี้ แต่ความเห็นของผู้คัดค้านนั้นไม่มีผลบังคับแต่อย่างใดเพราะศาลอาจ
พิจารณาวินิจฉัยและมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นได้ ฉะนั้น จึงยังไม่มีการกระทำหรือคำ
วินิจฉัยของผู้คัดค้านอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้ผู้ร้องทั้งสองได้รับความเสียหายตามพ
รราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 ผู้ร้องทั้งสองจะยื่นคำร้องต่อศาลให้
มีคำสั่งกลับความเห็นของผู้คัดค้านหาได้ไม่ ต่อเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งอย่างไรแล้ว ผู้
ร้องทั้งสองจึงมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ผู้ร้องทั้งสอง
ได้รับทราบคำสั่งนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 223
ประกอบด้วยพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153

ส่วนข้อฎีกาของผู้ร้องทั้งสองที่ว่า ตามคำสั่งของผู้คัดค้านและศาลชั้นต้นที่ได้
วินิจฉัยให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด เป็นเจ้าหนี้มีประกันโดยไม่ต้องยื่นคำขอรับชำระ
หนี้ภายในกำหนด 2 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นการไม่ชอบนั้น
เป็นกรณีเดียวกับที่ผู้ร้องทั้งสองขอให้ศาลมีคำสั่งให้แก้ไขความเห็นของผู้คัดค้านโดย
ให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของธนาคารกรุงไทย จำกัด เมื่อผู้ร้องทั้งสองมิใช่ผู้ได้รับความ
เสียหายโดยการกระทำหรือคำวินิจฉัยของผู้คัดค้านตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 146
แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ดังที่ได้วินิจฉัยข้างต้นแม้วินิจฉัยไปก็ไม่
ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง ศาลฎีกาจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในปัญหาข้อนี้

ปัญหาต่อไปว่า คดีนี้เป็นคดีที่ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องต่อศาลคัดค้านคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 ตามที่ผู้ร้องทั้งสองฎีกาหรือไม่ ในปัญหาดังกล่าวศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยว่า การที่จะขอศาลเพิกถอนการจดทะเบียนจำนองที่ดินระหว่างธนาคารกรุงไทย จำกัด กับจำเลยตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 นั้น เป็นอำนาจโดยเฉพาะของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ร้องทั้งสองซึ่งเป็นโจทก์หรือเจ้าหนี้รายใดหาทำได้ไม่ เมื่อผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องต่อผู้คัดค้านขอให้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนจำนอง แต่ผู้คัดค้านสั่งยกคำร้องผู้ร้องทั้งสองชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้คัดค้านตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 จะมายื่นคำร้องต่อศาลโดยตรงเพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนจำนองดังกล่าวไม่ได้นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าผู้คัดค้านมีคำสั่งเนื่องมาจากผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องคัดค้านตามคำร้องลงวันที่ 5 มีนาคม 2539 ตามเอกสารหมายเลข ร.8 โดยมีข้อความในคำร้องว่า ก่อนที่ผู้ร้องทั้งสองฟ้องให้จำเลยล้มละลายเพียง 21 วันซึ่งอยู่ในระยะเวลา 3 เดือน ก่อนมีการขอให้ล้มละลาย จำเลยได้ทำสัญญากู้ยืมเงินและจดทะเบียนจำนองที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยเป็นประกันหนี้เงินกู้ยืมให้ไว้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด ตามพฤติการณ์เป็นการทำให้เจ้าหนี้อื่นเสียเปรียบ ขอให้ผู้คัดค้านพิจารณายกคำร้องขอรับชำระหนี้ของธนาคารกรุงไทย จำกัด ซึ่งคำร้องของผู้ร้องทั้งสองดังกล่าวผู้คัดค้านได้มีคำวินิจฉัยปรากฏในคำสั่ง ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2539 ตามเอกสารหมายเลข ร.9 หน้าที่ 4 ว่า "พิเคราะห์ปัญหาเรื่องการเพิกถอนการจำนองนั้นเนื่องจากธนาคารกรุงไทย จำกัด ผู้รับจำนองประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินและให้สินเชื่อแก่บุคคลทั่วไปการที่ลูกหนี้ (จำเลย) กู้เงินประจำเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารกรุงไทย จำกัด โดยจดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นประกันซึ่งเป็นเรื่องปกติทางการค้าของธนาคาร จึงไม่อยู่ในข่ายที่จะเพิกถอนการโอนตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483" แล้วผู้คัดค้านวินิจฉัยให้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้รับชำระหนี้ ดังนี้ แสดงว่า ผู้ร้องทั้งสองซึ่งเป็นโจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อผู้คัดค้านขอให้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นประกันดังกล่าว ผู้คัดค้านเห็นไม่สมควรเพิกถอนการจดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นประกันดังกล่าวและมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสอง การที่ผู้ร้องทั้งสองมายื่นคำร้องต่อศาลขอให้ทำการไต่สวนและมีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนที่ดินระหว่างจำเลยกับธนาคารกรุงไทย จำกัด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 และมีคำขอท้ายคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งกลับคำสั่งของผู้คัดค้านโดยสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนจำนองตามสัญญาจำนองที่ดินลงวันที่ 15 กันยายน 2537 ระหว่างจำเลยกับธนาคารกรุงไทย จำกัด และให้ผู้คัดค้านดำเนินการตามคำร้องของผู้ร้องทั้งสองต่อไปนั้น จึงเป็นกรณีที่ผู้ร้องทั้งสองได้ยื่นคำร้องต่อผู้คัดค้านขอให้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนจำนองที่ดินรายนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 แต่ผู้คัดค้านสั่งยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสอง ถือได้ว่าผู้ร้องทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้รับความเสียหายโดยคำวินิจฉัยของผู้คัดค้านแล้ว ดังนั้น ผู้ร้องทั้งสองชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งกลับคำวินิจฉัยของผู้คัดค้านตามมาตรา 146 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ได้ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าผู้ร้องทั้งสองไม่มีอำนาจยื่นคำร้องนี้ต่อศาลนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

เมื่อผู้ร้องทั้งสองมีอำนาจยื่นคำร้องในคดีนี้ ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่าคำสั่งของผู้คัดค้านที่ไม่ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนจำนองนั้นเป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แม้ศาลอุทธรณ์จะยังมิได้วินิจฉัยถึงประเด็นข้อนี้ แต่ศาลฎีกาเห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัยเสียเองโดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยและเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2537 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ให้จำเลยกู้เงินโดยจำเลยจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 67669 และ 67670 ไว้เป็นประกันหนี้เงินกู้ของตนเองให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด แต่จำเลยถูกผู้ร้องทั้งสองฟ้องคดีล้ม

ละลายในวันที่ 6 ตุลาคม 2537 ธนาคารกรุงไทย จำกัด จึงอยู่ในฐานะเจ้าหนี้ของ
จำเลยตามสัญญากู้เงินดังกล่าวในขณะที่มีการจดทะเบียนจำนองซึ่งเป็นกรณีที่จำเลย
ได้กระทำหรือยินยอมให้กระทำในระหว่างระยะเวลา 3 เดือน ก่อนมีการขอให้ล้ม
ละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 ปัญหาว่า จำเลยได้
กระทำโดยมุ่งหมายให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจ้าหนี้รายนี้ได้เปรียบเจ้าหนี้อื่นหรือ
ไม่ เห็นว่า การเพิกถอนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 เพียง
แต่ลูกหนี้ได้กระทำหรือยินยอมให้กระทำโดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนหนึ่งได้เปรียบเจ้า
หนี้อื่น ศาลก็มีอำนาจสั่งเพิกถอนได้แล้ว ไม่คำนึงถึงความสุจริตของเจ้าหนี้ผู้ถูกเพิก
ถอน การที่จำเลยนำที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไปทำสัญญาและจดทะเบียน
จำนองเพื่อเป็นประกันหนี้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ ย่อมจะทำให้
ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจ้าหนี้รายนี้แต่ผู้เดียวมีสิทธิบังคับชำระหนี้เอาจากที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้ก่อนเจ้าหนี้อื่น ๆ ตามกฎหมาย ตามพฤติการณ์แห่งคดีย่อม
เป็นการแสดงถึงเจตนาของจำเลยว่ามุ่งหมายให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด ผู้รับจำนอง
ได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น ๆ และคดีนี้ผู้ร้องทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อ
ผู้คัดค้านขอให้เพิกถอนการจำนองโดยผลของกฎหมายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย
พ.ศ. 2483 มาตรา 115 การที่ผู้คัดค้านนำสืบหักล้างเพียงว่าธนาคารกรุงไทย จำกัด
และจำเลยไม่ได้เป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้มาก่อน จึงไม่ขอเพิกถอนการจำนองให้ตามที่ผู้
ร้องทั้งสองร้องขอนั้น เห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยกับธนาคารกรุงไทย จำกัด
เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้และต้องด้วยเงื่อนไขที่ผู้ร้องทั้งสองจะร้องขอให้ผู้คัดค้านขอให้เพิก
ถอนการจำนองที่ดินได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้นได้ เมื่อผู้คัดค้าน
มีคำสั่งไม่ดำเนินการเพิกถอนการจำนองให้ผู้ร้องทั้งสองจึงถือได้ว่าผู้ร้องทั้งสองซึ่ง
เป็นเจ้าหนี้ได้รับความเสียหายโดยคำวินิจฉัยหรือการกระทำของผู้คัดค้านตามพระ
ราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 และกรณีตามคำร้องของผู้ร้องทั้งสอง
ที่ยื่นต่อศาลก็ปรากฏว่ามีการขอให้ศาลมีคำสั่งกลับคำสั่งของผู้คัดค้านให้มีคำสั่งเพิก

ถอนการจดทะเบียนจำนองรายนี้โดยสั่งให้ผู้คัดค้านดำเนินการตามคำร้องที่ขอไว้กับผู้
คัดค้านต่อไป เท่ากับว่าผู้ร้องทั้งสองได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งกลับคำ
วินิจฉัยของผู้คัดค้านตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146

พิพากษาแก้เป็นว่า ตามคำสั่งของผู้คัดค้าน (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์) ฉบับลง
วันที่ 7 สิงหาคม 2539 ในส่วนที่มีความเห็นไม่ขอเพิกถอนการจำนองให้ผู้คัดค้าน
ดำเนินการยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งต่อไปตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.
2483 มาตรา 115 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ทวีชัย เจริญบัณฑิต-พิชัย เตโชพิทยาบูล-วินัส เรื่องอำพัน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>